

नकासी_पैठारी_(नयिन्त्रण)_ऐन_२०१३

English title: Exports and Imports (Control) Act, 1957

नकासी पैठारी (नयिन्त्रण) ऐन, २०१३ । लालमोहर सदर मिति १० । १२ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०१३ । १० । २२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ । २. नकासी पैठारी (नयिन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२९ २०२९ । ६ । १५ । ३. नकासी पैठारी (नयिन्त्रण) (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४६ २०४६ । ६ । ११ । ४. नकासी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ८ । ८ । ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ६. सम्पत्तिसुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । २०१३ सालको ऐन नं. १६ । नकासी पैठारी मनाही वा नयिन्त्रण गर्नको नमित्त बनेको ऐन । नकासी पैठारी मनाही वा नयिन्त्रण गर्ने अधिकार व्यवस्थिति गरी शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिण्डलको सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सको छ । १. संक्षिप्त नाम: यस ऐनको नाम "नकासी पैठारी (नयिन्त्रण) ऐन, २०१३" रहेको छ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "नकासी" भन्नाले नेपाल राज्यबाहिर मालसामानहरु नकासी गर्ने काम सम्झनु पर्छ । (ख) "पैठारी" भन्नाले नेपाल राज्यभित्र मालसामानहरु पैठारी गर्ने काम सम्झनु पर्छ । (ग) "सूचि आदेश" भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेश सम्झनु पर्छ । (घ) "प्रकाशित" भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सम्झनु पर्छ । नकासी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । ३. नकासी पैठारी मनाही वा नयिन्त्रण गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार: (१) देहायको उद्देश्य प्राप्तिको लागि कुनै वस्तुको नकासी वा पैठारीमा मनाही वा नयिन्त्रण गर्न आवश्यक छ भन् लागेमा नेपाल सरकारले सूचि आदेशद्वारा त्यस्तो वस्तुको नकासी वा पैठारीमा शर्त वा नशिचि अवधितोकी वा नतोकी मनाही गर्न वा पूर्ण वा परिमाणमात्मक बन्देज लगाउन सक्नेछ:- । (क) सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय हतिको संरक्षण गर्न, । (ख) सार्वजनिक सदाचार, शिष्टाचार वा नैतिकता कायम राख्न, । (ग) सुन, चाँदी वा त्यस्तै अन्य धातु वा बहुमूल्य जवाहरितोकी व्यापारलाई व्यवस्थिति गर्न, । (घ) मानव, पशु, पंछी वा वनस्पति जीवनको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने कार्यबाट संरक्षण गर्न, । (ङ) कारागारका थुनुवा वा कैदीहरुको श्रमबाट उत्पादित वस्तुहरुको पैठारी सम्बन्धमा उचित व्यवस्था गर्न, । (च) कलात्मक, ऐतिहासिक वा पुरातात्विक महत्त्वका राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्न, । (छ) लोप हुन सक्ने प्राकृतिक स्रोतको (घरेलु उत्पादन वा उपयोग समेतमा बन्देज गरी) संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्न, । (ज) प्रतिसिपर्धात्मक क्षमता हुन सक्ने राष्ट्रिय प्रशोधन उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने घरेलु कच्चा पदार्थको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्न, । (झ) स्थानीयस्तरमा न्यून आपूर्ति भएका वस्तुको प्राप्त तथा वितरणको लागि उचित व्यवस्था गर्न, ।

(ज) विदेशी मुद्राको मौज्दातमा हुन सक्ने गम्भीर ह्रासको अवस्थालाई हटाउने वा रोक्ने वा अत्यन्त न्यून अवस्थामा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चालिमा वृद्धि गरी मुलुकको बाह्य वित्तीय स्थिति र भुक्तानी सन्तुलनको सुरक्षा गर्न, । (ट) अत्यावश्यक खाद्य सामग्री वा त्यस्तै प्रकारका अन्य उत्पादनको गम्भीर अभाव हुनबाट रोक्न, । (ठ) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उपभोग्य सामग्रीको वर्गीकरण, स्तर निर्धारण वा बजारीकरणका मापदण्ड कायम गर्न, । (ड) अतिक्रम वकिसि मुलुकको लागि विदेशिक व्यापारमा प्रदान गरिएका छुट वा सहूलियतको उपभोग गर्न, । (ढ) अप्रत्याशित रुपमा ठूलो मात्रामा पैठारी भएका वस्तुबाट त्यस्तै प्रकृतिको वस्तु उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय उद्योगलाई गर्न सक्ने गम्भीर प्रतिकूल असरबाट संरक्षण गर्न, । (ण) पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक पहिचान (जिओग्राफिकल इण्डिकेसन), गोप्य सूचनाको संरक्षण जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, । (त) देशको प्रतिसिपर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुने खालका नयाँ सपि वा प्रविधिक उद्योगको प्रवर्द्धन वा संरक्षण गर्न, । (थ) अस्वस्थ वा अनधिकृत व्यापारिक क्रियाकलापलाई रोक लगाउन वा अस्वस्थ प्रतिसिपर्धा नयिन्त्रण गर्न, । (द) संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र तथा नेपाल पक्ष भएको बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि वा द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा सोबाट सृजित दायित्व पूरा गर्न । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै वस्तुको नकासी वा पैठारीमा लगाएको बन्देज कायम राखिराख्न आवश्यक छैन भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले सोको आधार र कारण खुलाई सूचि आदेशद्वारा त्यस्तो बन्देज जुनसुकै बखत हेरफेर गर्न, परिवर्तन गर्न वा हटाउन सक्नेछ । सम्पत्तिसुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ३क. व्यापार सहजीकरण तथा पारदर्शिता इकाईको गठन: (१) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण तथा पारदर्शिता कायम राख्न देहाय बमोजिमको व्यापार सहजीकरण तथा पारदर्शिता इकाई रहनेछ:- । पद विवरण । (क) नेपाल सरकारको वाणिज्य सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रालयको सचिव संयोजक । (ख) डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क सदस्य । (ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य । (घ) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय सदस्य । (ङ) महानिदेशक, भन्सार विभाग सदस्य । (च) महानिदेशक, आन्तरिक राजस्व विभाग सदस्य । (छ) महानिदेशक, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यापार सहजीकरण तथा

पारदर्शिता इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) व्यापारमा पारदर्शिता कायम गर्न स्थापति अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्ने, । (ख) सीमापार व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धति मूल्य, मात्रा, वविरण, कागजात वा सम्बन्धति वषियको यथार्थ मूल्याङ्कनका लागि अन्य देशका व्यापार नियमन तथा पारदर्शिता कायम राख्न स्थापति निकायसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने, ।

(ग) खण्ड (क) बमोजमि समन्वय र खण्ड (ख) बमोजमि सूचना आदानप्रदान गर्दा कुनै कैफियत पाइएमा कारबाहीको लागि सम्बन्धति निकाय वा सम्बन्धति मुलुकमा लेखी पठाउने, । (घ) सीमापार व्यापार व्यवसायमा पारदर्शिता कायम गर्न, गराउन आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सम्बन्धति निकायमा सफारिस गर्ने, । (ङ) सीमापार व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धति सूचना, वविरण तथा कागजात सम्बन्धति निकायबाट प्राप्त गर्ने, । (च) उपयुक्त वधि र सफ्टवेयरको माध्यमबाट व्यापारजन्य क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने, गराउने, । (छ) एकजमि कोड वा त्यस्तै प्रकृतिका व्यावसायिक कागजातमा आवश्यक शर्त राख्न सम्बन्धति निकायमा सफारिस गर्ने, । (ज) व्यापार पारदर्शिता सम्बन्धी नियममा तोकिए बमोजमि अन्य काम गर्ने । (३) व्यापार सहजीकरण तथा पारदर्शिता इकाईले आफ्नो कार्यसम्पादनको सलिसलामा आवश्यक पर्ने कागजात तथा वविरण माग गरेमा त्यस्तो कागजात तथा वविरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धति निकाय वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । ४. नियम बनाउने नेपाल सरकारको अधिकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयति गर्नको नमितित नेपाल सरकारले देहायका नियम बनाउन सक्छ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतकूल प्रभाव नपारी नेपाल सरकारले देहायका वषियहरुमा नियम बनाउन सक्दछः - । (क) निकासी पैठारीको इजाजत पत्र जारी गर्न र इजाजत पत्रको ढाँचा, । (ख) सो इजाजतपत्र प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने दरखास्त र प्रमाणहरु, । (ग) इजाजतपत्र दस्तुर, । (घ) इजाजतपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीहरु मुकरर गर्ने, । (ङ) इजाजतपत्र पाउनेहरु र इजाजतपत्रको परमाण नरिधारति गर्ने, । (च) बनि इजाजतपत्र निकासी पैठारी गर्न पाउने सहलुयित प्रदान गर्ने, । (छ) निकासी पैठारी गर्दा इजाजतपत्र देखाउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ज) इजाजतपत्र बहाल रहने अवधितोक्ने र अवधि समाप्त भएको इजाजतपत्रको म्याद बढाउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (झ) इजाजतपत्र खारेज गर्न वा स्थगति हुन सक्ने अवस्था, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ञ) इजाजतपत्र बमोजमि निकासी पैठारी भएको वस्तुहरुको तोकिए बमोजमिको तथ्याङ्क वा वविरण दाखलि गराउने । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ५. दण्ड सजायः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको सूचति आदेश बमोजमि नयिन्त्रण वा मनाही गरिएको वस्तु वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि निकासी वा पैठारी गर्न जारी गरिएको इजाजतपत्रमा तोकिएका वस्तु वा त्यसको मूल्य वा परमाणमा मनासबि कारण बनि फरक पारी कसैले कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गरेमा त्यसरी निकासी वा पैठारी गरेको वस्तु जफत गरी नजिलाई सो वस्तुको मूल्य बराबर जरविना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सजाय हुने कार्यमा सहयोग पुर्खाउने व्यक्तिलाई सोही उपदफामा उल्लेखति सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि कसैले जानी जानी झुट्टा वा कर्ति प्रमाण वा वविरण पेश गरेमा वा जारी भएको इजाजतपत्रमा अनाधिकृत तवरले थपघट वा केरमेट गरेमा वा इजाजतपत्र जारी गर्ने कार्यालयको काम कारबाहीमा बाधा पुर्खाएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले दुई हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु बर्खलाप अन्य कुनै काम कुरा गर्नेलाई इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले एक हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । (५) इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले यस दफा बमोजमि सजाय पाउने व्यक्तिक एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मको लागि निकासी पैठारी गर्ने इजाजतपत्र जारी नगर्न वा जारी गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ६. मुद्दा हेर्ने अधिकार र पुनरावेदनः दफा ५ को उपदफा (१) र (२) बमोजमिको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति भन्सार अधिकृतलाई हुनेछ र नजिको नरिणय उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले पैतीस दिनभर्ति राजस्व न्यायाधकिरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६क. जाहेरवालालाई पुरस्कार दनिः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको सूचति आदेशको बर्खलाप कसैले कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारी गरेको कुरामा कसैले जाहेर गरी कारबाही चल्दा त्यस्तो काम कुरा गरेको प्रमाणति भएमा सम्बन्धति वस्तुको मोलको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । सयडा तीस प्रतशितले हुने रकम पुरस्कार स्वरुप त्यस्तो जाहेरवालालाई दिनेछ । तर, जाहेर गर्नुपर्ने मनासबि कारण वा आधार भई कारबाही चलेकोमा बाहेक दुःख दिन वारसि इबी साधने नयितले मात्र झुट्टा कुराको जाहेर गरेको ठहरेमा त्यस्तो झुट्टा कुरा जाहेर गर्ने व्यक्तिलाई दुई सय रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । ७. असर नपर्नेः यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगावै नेपाल सरकारले कुनै वस्तु वा वस्तुहरुमा लगाइ राखेको प्रतबिन्धको खारेजी वा संशोधनको सूचना नभएसम्म कायम रहनेछ । ८. खारेजीः यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिएका कुराहरुसँग बाझनि जतसबै ऐन सवाल सनद खारेज भएको वा यस ऐनसँग मलिने गरी संशोधति भएको माननिछ । द्रष्टव्यः- । (१) निकासी पैठारी तथा बौद्धकि सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ को दफा ५ यस प्रकार रहेको छः- । ५. निकासी पैठारी तथा बौद्धकि सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ नषिर्क्रयि भएपछि त्यसको परणामः निकासी पैठारी तथा बौद्धकि सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ नषिर्क्रयि भएपछि अर्को अभर्पिराय नदेखिएमा सो नषिर्क्रयिताले,- ।

(क) सो अध्यादेश नषिक्प्रयि हुँदा बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनजिगाउने छैन, । (ख) सो अध्यादेश बमोजमि चालू भएको कुरा वा सो बमोजमि रीत पुर्खाई अघि नै गरएको कुनै काम वा भोगसिकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, ।